PERSONALWESEN · TAG 06 · DIENSTAG, 03.11.2026 · FREIWILLIGE ÜBUNG

Aufgabenbogen 2 · Fälle und Transfer · Lösung zur Selbstkontrolle

Beginn und Ende des Arbeitsverhältnisses

Dieser Aufgabenbogen ist freiwillig und dient der Vertiefung zu Hause. Er enthält neun Fälle aus verschiedenen Sparten der Nordlicht Gruppe. Rechnen Sie Schritt für Schritt, begründen Sie jede Entscheidung mit der passenden Vorschrift und nehmen Sie Stellung, wo es verlangt wird. Planen Sie etwa 60 Minuten ein. Erlaubte Hilfsmittel sind das Skript des Tages, ein Kalender für 2026 und 2027 und ein Taschenrechner. Alle Werte gelten für 2026. Rechnen Sie mit dem durchschnittlichen Zusatzbeitrag von 2,9 Prozent und runden Sie Beiträge je Zweig kaufmännisch auf den Cent. Gehen Sie von den gesetzlichen Kündigungsfristen aus, wenn nichts anderes angegeben ist.

Umfang 9 offene Fragen · etwa 58 Minuten · 65 Punkte.

Frage 1 · 8 Punkte · 7 Min

Nordlicht Handel stellt für den Außenhandel einen neuen Vertriebsleiter ein. Er erhält 7.000,00 Euro brutto im Monat bei zwölf Gehältern und ist gesetzlich krankenversichert. a Berechnen Sie seinen Arbeitnehmeranteil zur Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung und begründen Sie die jeweilige Bemessungsgrundlage. b Erklären Sie, von welchem Betrag die Pflegeversicherung berechnet wird. c Beurteilen Sie, ob er sich privat krankenversichern darf.

Größe 2026	Wert je Monat
Beitragsbemessungsgrenze KV und PV	5.812,50 Euro
Beitragsbemessungsgrenze RV und AV	8.450,00 Euro
Versicherungspflichtgrenze	6.450,00 Euro

Musterlösung. a Das Gehalt von 7.000,00 Euro liegt über der Beitragsbemessungsgrenze der Kranken- und Pflegeversicherung von 5.812,50 Euro. In der Krankenversicherung rechnet man deshalb nur mit der Grenze. 5.812,50 Euro mal 8,75 Prozent ergibt 508,59375 Euro, gerundet 508,59 Euro. Die Grenze der Renten- und Arbeitslosenversicherung von 8.450,00 Euro wird nicht erreicht, hier zählt das volle Gehalt. Rentenversicherung 7.000,00 Euro mal 9,3 Prozent gleich 651,00 Euro. Arbeitslosenversicherung 7.000,00 Euro mal 1,3 Prozent gleich 91,00 Euro. Zusammen zahlt er für diese drei Zweige 1.250,59 Euro. Der Arbeitgeber trägt in diesen drei Zweigen dieselben Beträge. b Die Pflegeversicherung hat dieselbe Bemessungsgrenze wie die Krankenversicherung. Sie wird deshalb ebenfalls nur von 5.812,50

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Euro berechnet. Der Satz hängt davon ab, ob er Kinder hat und wie alt er ist. c Sein Jahresentgelt beträgt 7.000,00 Euro mal 12 gleich 84.000 Euro. Das liegt über der Versicherungspflichtgrenze von 77.400 Euro im Jahr, monatlich liegen 7.000,00 Euro auch über 6.450,00 Euro. Weil er regelmäßig mehr verdient, kann er sich privat krankenversichern. Er muss es aber nicht, die Entscheidung liegt bei ihm.

Das muss vorkommen. KV mit 5.812,50 Euro als Grundlage und 508,59 Euro. RV 651,00 Euro und AV 91,00 Euro vom vollen Gehalt mit Hinweis auf die höhere Grenze. PV ebenfalls nur bis 5.812,50 Euro. Jahresentgelt 84.000 Euro im Vergleich mit 77.400 Euro. Ergebnis, dass er sich privat versichern kann. Rechenwege nachvollziehbar und richtig gerundet.

Frage 2 · 8 Punkte · 7 Min

Nordlicht Shop sucht für die Bearbeitung von Retouren eine Aushilfe im Minijob. Der Stundenlohn beträgt 15,00 Euro. Die Aushilfe ist gesetzlich krankenversichert und lässt sich nicht von der Rentenversicherungspflicht befreien. a Ermitteln Sie die höchste Zahl voller Stunden im Monat für 2026 und den Monatsverdienst. b Berechnen Sie jede Abgabe des Arbeitgebers, die Summe und seine Gesamtkosten ohne Unfallversicherung. c Berechnen Sie Eigenanteil und Auszahlung. d Erklären Sie, wie sich die Stundenzahl 2027 ändern kann.

Musterlösung. a Die Grenze liegt 2026 bei 603 Euro. 603 Euro geteilt durch 15,00 Euro ergibt 40,2 Stunden. Man rundet ab, also höchstens 40 Stunden. Der Monatsverdienst beträgt 40 mal 15,00 Euro gleich 600,00 Euro. b Krankenversicherung 13 Prozent gleich 78,00 Euro. Rentenversicherung 15 Prozent gleich 90,00 Euro. Einheitliche Pauschsteuer 2 Prozent gleich 12,00 Euro. Umlage U1 0,80 Prozent gleich 4,80 Euro. Umlage U2 0,22 Prozent gleich 1,32 Euro. Insolvenzgeldumlage 0,15 Prozent gleich 0,90 Euro. Summe 187,02 Euro, das entspricht 31,17 Prozent von 600,00 Euro. Gesamtkosten 600,00 Euro plus 187,02 Euro gleich 787,02 Euro ohne Unfallversicherung. c Der Eigenanteil zur Rentenversicherung beträgt 18,6 Prozent minus 15 Prozent gleich 3,6 Prozent. 600,00 Euro mal 3,6 Prozent ergibt 21,60 Euro. Die Auszahlung beträgt 600,00 Euro minus 21,60 Euro gleich 578,40 Euro. d Die Grenze ist an den Mindestlohn gekoppelt und steigt 2027 auf 633 Euro. 633 Euro geteilt durch 15,00 Euro ergibt 42,2 Stunden, also höchstens 42 Stunden mit 630,00 Euro im Monat. Nordlicht Shop kann die Aushilfe dann zwei Stunden mehr einsetzen, ohne dass der Minijob endet. Gemeldet wird die Aushilfe bei der Minijob-Zentrale. Eine Sofortmeldung ist nicht nötig, weil der Onlinehandel nicht zu den genannten Branchen gehört.

Das muss vorkommen. 40 Stunden und 600,00 Euro mit Abrundung. Sechs Einzelabgaben richtig, Summe 187,02 Euro, Gesamtkosten 787,02 Euro. Eigenanteil 21,60 Euro mit Herleitung 18,6 minus 15 Prozent, Auszahlung 578,40 Euro. Grenze 2027 633 Euro mit Kopplung an den Mindestlohn, 42 Stunden. Meldung bei der Minijob-Zentrale als Zusatzpunkt.

Frage 3 · 9 Punkte · 8 Min

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Bei Nordlicht Media fällt die Stelle einer Projektassistentin weg. Sie ist seit elf Jahren im Betrieb, verdient 3.900,00 Euro und ist die einzige Mitarbeiterin mit vergleichbarer Tätigkeit. Die Geschäftsleitung möchte, dass das Arbeitsverhältnis am 31.03.2027 endet. a Ermitteln Sie die Frist und den spätesten Tag für den Zugang der Kündigung. b Mareike Voss will den Betriebsrat erst am Montag, 23.11.2026, unterrichten. Beurteilen Sie diesen Plan für den Fall, dass der Betriebsrat schweigt, und machen Sie einen Vorschlag. c Bis wann kann die Mitarbeiterin bei einem Zugang am 30.11.2026 klagen? d Berechnen Sie die Abfindung, wenn Nordlicht ein Angebot nach § 1a KSchG macht.

Musterlösung. a Der Arbeitgeber kündigt nach elf Jahren. Ab zehn Jahren gelten vier Monate zum Monatsende (§ 622 Abs. 2 BGB). Für ein Ende am 31.03.2027 muss das Fristende spätestens am 31.03.2027 liegen. Bei Zugang am Montag, 30.11.2026, endet die Frist am 30.03.2027, das Arbeitsverhältnis am 31.03.2027. Bei Zugang am 01.12.2026 läge das Fristende am 01.04.2027 und das Ende erst am 30.04.2027. Spätester Zugang ist also Montag, 30.11.2026. b Vor der Kündigung muss der Betriebsrat angehört werden (§ 102 BetrVG). Bei einer ordentlichen Kündigung hat er eine Woche Zeit. Bei einer Unterrichtung am 23.11.2026 läuft die Woche bis Montag, 30.11.2026. Schweigt er, gilt die Zustimmung erst danach als erteilt. Die Kündigung könnte dann frühestens am 01.12.2026 zugehen. Das Arbeitsverhältnis würde erst am 30.04.2027 enden, Nordlicht müsste einen Monat länger Gehalt zahlen. Der Plan ist deshalb zu knapp. Mareike Voss sollte den Betriebsrat spätestens am Freitag, 20.11.2026, vollständig unterrichten. Dann endet die Woche am Freitag, 27.11.2026, und die Kündigung kann am Montag, 30.11.2026, per Boten zugestellt werden. c Die Klagefrist beträgt drei Wochen nach Zugang (§ 4 KSchG). 30.11.2026 plus 21 Tage ergibt Montag, 21.12.2026. d Es geht um eine betriebsbedingte Kündigung, deshalb ist ein Angebot nach § 1a KSchG möglich. Die Abfindung beträgt 0,5 Monatsverdienste je Beschäftigungsjahr. 0,5 mal 3.900,00 Euro mal 11 ergibt 21.450,00 Euro. Sie erhält das Geld nur, wenn sie die Klagefrist verstreichen lässt.

Das muss vorkommen. Vier Monate zum Monatsende, spätester Zugang 30.11.2026 mit Gegenprobe für den 01.12.2026. Wochenfrist der Anhörung bei ordentlicher Kündigung und Zustimmungsfiktion erst nach Ablauf. Folge Ende 30.04.2027 und Vorschlag einer früheren Unterrichtung mit Datum. Klagefrist bis 21.12.2026. Abfindung 21.450,00 Euro mit Bedingung Verzicht auf Klage.

Frage 4 · 8 Punkte · 8 Min

Bei Nordlicht Logistik hat ein Lagerist über Wochen falsche Arbeitszeiten in die Zeiterfassung eingetragen. Personalleiter Deniz Yildirim erfährt davon am Donnerstag, 03.12.2026. a Prüfen Sie, ob eine außerordentliche Kündigung in Betracht kommt. b Bis wann muss die Kündigung spätestens zugehen? c Der Betriebsrat wird am Montag, 07.12.2026, unterrichtet und äußert sich nicht. Ab wann darf Nordlicht kündigen, und was bedeutet sein Schweigen? d Beschreiben Sie, wie die Kündigung erklärt und zugestellt werden muss.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Musterlösung. a Eine außerordentliche Kündigung ist nach § 626 BGB nur aus wichtigem Grund erlaubt. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn es dem Arbeitgeber nicht zuzumuten ist, das Ende der Kündigungsfrist abzuwarten. Betrug bei der Arbeitszeit ist ein typisches Beispiel. Der Lagerist hat über Wochen bezahlte Zeit vorgetäuscht und damit das Vertrauen schwer verletzt. Ein wichtiger Grund kommt deshalb in Betracht. Nordlicht sollte die Fälle genau dokumentieren, also Tage, Zeiten und Belege. b Die Kündigung muss innerhalb von zwei Wochen ab Kenntnis der Tatsachen zugehen (§ 626 Abs. 2 BGB). 03.12.2026 plus 14 Tage ergibt Donnerstag, 17.12.2026. c Bei einer außerordentlichen Kündigung muss der Betriebsrat Bedenken unverzüglich, spätestens innerhalb von drei Tagen mitteilen. Die Frist läuft von Dienstag bis Donnerstag, 10.12.2026. Ab Freitag, 11.12.2026, darf Nordlicht kündigen. Das Schweigen gilt nicht als Zustimmung, denn die Zustimmungsfiktion des § 102 Abs. 2 BetrVG gibt es nur bei der ordentlichen Kündigung. Die Anhörung ist aber nach drei Tagen abgeschlossen. Der Zugang am 11.12.2026 liegt noch vor dem 17.12.2026 und damit in der Zwei-Wochen-Frist. d Die Kündigung braucht die Schriftform nach § 623 BGB, also Papier mit eigenhändiger Unterschrift einer berechtigten Person. E-Mail, SMS oder Messenger reichen nicht. Damit Nordlicht den Zugang beweisen kann, übergibt Mareike Voss das Schreiben persönlich gegen Empfangsbestätigung oder lässt es durch einen Boten einwerfen, der den Inhalt kennt. Ab dem Zugang läuft für den Lageristen die Klagefrist von drei Wochen.

Das muss vorkommen. Wichtiger Grund nach § 626 BGB mit Begriff der Unzumutbarkeit und Arbeitszeitbetrug als typischem Beispiel. Spätester Zugang 17.12.2026. Anhörung drei Tage bis 10.12.2026, Kündigung ab 11.12.2026, keine Zustimmungsfiktion bei außerordentlicher Kündigung, Anhörung trotzdem abgeschlossen. Prüfung, dass der Termin in der Zwei-Wochen-Frist liegt. Schriftform und beweisbarer Zugang.

Frage 5 · 7 Punkte · 6 Min

Im Verkauf von Nordlicht Automobile fällt wegen sinkender Nachfrage eine Stelle weg. Vergleichbar sind vier Beschäftigte. F ist in Elternzeit. G ist Mitglied des Betriebsrats. H ist schwerbehindert und seit 12 Jahren im Betrieb. I ist 27 Jahre alt, seit 3 Jahren im Betrieb und hat keine Unterhaltspflichten. Beurteilen Sie für jede Person, ob und unter welchen Voraussetzungen eine Kündigung möglich ist, und nennen Sie die weiteren Schritte.

Musterlösung. F ist in Elternzeit und nach § 18 BEEG ab dem Verlangen der Elternzeit vor Kündigung geschützt. Eine Kündigung kommt deshalb praktisch nicht in Betracht. G ist Betriebsratsmitglied. Nach § 15 KSchG ist die ordentliche Kündigung ausgeschlossen, eine betriebsbedingte ordentliche Kündigung ist also nicht möglich. H ist schwerbehindert. Eine Kündigung wäre nur mit vorheriger Zustimmung des Inklusionsamts möglich (§ 168 SGB IX), außerdem müsste die Schwerbehindertenvertretung Anja Köhler beteiligt werden. In der Sozialauswahl hätte H mit zwölf Jahren Betriebszugehörigkeit und der Schwerbehinderung zudem hohe Schutzwerte. I hat keinen besonderen Kündigungsschutz. In der Sozialauswahl nach § 1 Abs. 3 KSchG ist I mit 27 Jahren, drei Jahren Betriebszugehörigkeit und ohne Unterhaltspflichten am wenigsten schutzbedürftig. Die Kündigung trifft deshalb I. Nordlicht muss

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

vorher den Betriebsrat nach § 102 BetrVG anhören. Für I gilt nach drei Jahren eine Frist von einem Monat zum Monatsende nach § 622 Abs. 2 BGB. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen und nachweisbar zugehen. Nordlicht kann eine Abfindung nach § 1a KSchG anbieten.

Das muss vorkommen. F mit Schutz nach § 18 BEEG. G mit Ausschluss der ordentlichen Kündigung nach § 15 KSchG. H mit Zustimmung des Inklusionsamts nach § 168 SGB IX und Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung. I ohne Sonderschutz und nach den vier Kriterien der Sozialauswahl am wenigsten schutzbedürftig. Weitere Schritte Anhörung des Betriebsrats, Frist ein Monat zum Monatsende, Schriftform, möglich Abfindungsangebot.

Frage 6 · 6 Punkte · 5 Min

Nordlicht Personal berät einen kleinen Kunden. Der Inhaber beschäftigt 6 Vollzeitkräfte, 3 Teilzeitkräfte mit 20 Wochenstunden, 2 Teilzeitkräfte mit 30 Wochenstunden und 1 Teilzeitkraft mit 10 Wochenstunden. a Prüfen Sie, ob das Kündigungsschutzgesetz gilt. b Der Inhaber will eine weitere Vollzeitkraft einstellen. Beurteilen Sie, was sich ändert. c Erklären Sie dem Inhaber, welche Regeln er auch ohne Kündigungsschutzgesetz beachten muss.

Musterlösung. a Nach § 23 KSchG zählen Vollzeitkräfte mit 1, Teilzeitkräfte bis 20 Wochenstunden mit 0,5 und bis 30 Wochenstunden mit 0,75. 6 mal 1 plus 3 mal 0,5 plus 2 mal 0,75 plus 1 mal 0,5 ergibt 6 plus 1,5 plus 1,5 plus 0,5 gleich 9,5. Das sind nicht mehr als zehn Arbeitnehmer. Das Kündigungsschutzgesetz gilt deshalb nicht, obwohl dort zwölf Personen arbeiten. b Mit einer weiteren Vollzeitkraft steigt die Zahl auf 10,5. Das sind mehr als zehn, das Gesetz gilt dann für den Betrieb. Ein einzelner Mitarbeiter ist aber erst geschützt, wenn sein Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate besteht (§ 1 Abs. 1 KSchG). Danach braucht der Inhaber für eine Kündigung einen personen-, verhaltens- oder betriebsbedingten Grund und bei betriebsbedingten Kündigungen eine Sozialauswahl. c Auch im Kleinbetrieb gelten die Kündigungsfristen nach § 622 BGB und die Schriftform nach § 623 BGB. Der Sonderkündigungsschutz gilt ebenfalls, zum Beispiel für Schwangere nach § 17 MuSchG. Außerdem darf der Inhaber nicht willkürlich oder diskriminierend kündigen.

Das muss vorkommen. Rechnung mit 9,5 und Ergebnis kein KSchG, Hinweis auf zwölf Köpfe. Nach Einstellung 10,5 und Geltung des Gesetzes, Wartezeit von sechs Monaten je Mitarbeiter. Folgen Kündigungsgrund und Sozialauswahl. Im Kleinbetrieb Fristen, Schriftform, Sonderkündigungsschutz, kein willkürliches oder diskriminierendes Kündigen.

Frage 7 · 7 Punkte · 6 Min

Eine Hausverwalterin von Nordlicht Immobilien ist seit sechs Jahren im Betrieb und hat 30 Urlaubstage im Jahr. Sie kündigt selbst, ihr Schreiben geht am Montag, 03.05.2027, zu. Sie meint, sie habe nach sechs Jahren zwei Monate Kündigungsfrist. Für 2027 hat sie bereits 4 Urlaubstage genommen. a Nehmen Sie zu ihrer Meinung Stellung und ermitteln Sie das Ende des Arbeitsverhältnisses. b Berechnen Sie den Urlaubsanspruch für 2027 und den Resturlaub. c Nennen Sie die Frist für die Abmeldung und zwei weitere Unterlagen, die sie beim Austritt erhält.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Musterlösung. a Die Meinung ist falsch. Die verlängerten Fristen nach § 622 Abs. 2 BGB gelten nur für Kündigungen durch den Arbeitgeber. Kündigt die Arbeitnehmerin, gilt die Grundfrist von vier Wochen zum 15. oder zum Monatsende, sofern Vertrag oder Haustarif nichts anderes regeln. 03.05.2027 plus 28 Tage ergibt Montag, 31.05.2027. Das ist ein Monatsletzter und damit ein zulässiger Termin. Das Arbeitsverhältnis endet am 31.05.2027. b Sie scheidet nach erfüllter Wartezeit in der ersten Jahreshälfte aus. Deshalb erhält sie ein Zwölftel des Jahresurlaubs für jeden vollen Monat (§ 5 BUrlG). Januar bis Mai sind fünf volle Monate. 30 geteilt durch 12 mal 5 ergibt 12,5 Tage. Bruchteile ab einem halben Tag werden aufgerundet, also 13 Tage. Abzüglich 4 genommener Tage bleiben 9 Tage. Kann sie diese bis zum Ende nicht mehr nehmen, werden sie in Geld abgegolten (§ 7 Abs. 4 BUrlG). c Die Abmeldung zur Sozialversicherung erfolgt mit der nächsten Entgeltabrechnung, spätestens sechs Wochen nach dem Ende. 31.05.2027 plus 42 Tage ergibt Montag, 12.07.2027. Außerdem erhält sie ein Arbeitszeugnis nach § 109 GewO, auf Verlangen qualifiziert, und die Lohnsteuerbescheinigung. Für die Agentur für Arbeit erstellt Nordlicht die Arbeitsbescheinigung nach § 312 SGB III.

Das muss vorkommen. Verlängerte Fristen nur für den Arbeitgeber, Grundfrist für die Arbeitnehmerin, Ende 31.05.2027 mit Rechenweg. Teilurlaub nach § 5 BUrlG mit fünf Monaten, 12,5 aufgerundet 13 Tage, Rest 9 Tage, Abgeltung nach § 7 Abs. 4 BUrlG. Abmeldung spätestens 12.07.2027. Zwei Unterlagen wie Zeugnis, Lohnsteuerbescheinigung oder Arbeitsbescheinigung.

Frage 8 · 5 Punkte · 5 Min

Ein Grafiker von Nordlicht Media scheidet aus. Der Entwurf seines Zeugnisses enthält den Satz, dass er die ihm übertragenen Aufgaben zu unserer vollen Zufriedenheit erledigte. Er hat mit der Note gut gerechnet und möchte das Zeugnis als einfache PDF-Datei per E-Mail. a Ordnen Sie die Formulierung einer Note zu und nennen Sie die Formulierung für gut. b Beurteilen Sie, ob Nordlicht die Formulierung einfach auf gut ändern muss. c Nehmen Sie zu seinem Wunsch nach einer PDF-Datei Stellung.

Musterlösung. a Die Formulierung zu unserer vollen Zufriedenheit entspricht der Note befriedigend. Für die Note gut lautet der Satz stets zu unserer vollen Zufriedenheit. Das Wort stets hebt die Note um eine Stufe. b Ein Zeugnis muss wohlwollend und wahr sein und klar und verständlich formuliert werden, versteckte Merkmale sind verboten (§ 109 GewO). Nordlicht darf deshalb nicht einfach eine bessere Note schreiben, die nicht stimmt. Die Personalabteilung sollte mit der Führungskraft prüfen, ob die Leistung tatsächlich gut war. Ist das so, muss die Formulierung angepasst werden. Ist es nicht so, bleibt es bei befriedigend. c Seit 2025 darf ein Zeugnis elektronisch erteilt werden, aber nur mit Einwilligung des Mitarbeiters und mit qualifizierter elektronischer Signatur. Eine einfache PDF-Datei ohne diese Signatur genügt nicht. Nordlicht kann also entweder ein Zeugnis auf Papier mit Unterschrift ausstellen oder mit seiner Einwilligung ein elektronisches Zeugnis mit qualifizierter Signatur.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Das muss vorkommen. Note befriedigend und Formulierung stets zu unserer vollen Zufriedenheit für gut. Grundsätze wohlwollend und wahr, klar, keine versteckten Merkmale. Keine Pflicht zu einer unwahren besseren Note, Prüfung der tatsächlichen Leistung. Elektronisches Zeugnis nur mit Einwilligung und qualifizierter elektronischer Signatur, einfache PDF reicht nicht.

Frage 9 · 7 Punkte · 6 Min

Eine Pflegehelferin ist seit dem 01.09.2026 bei Nordlicht Gesundheit beschäftigt, die vereinbarte Probezeit beträgt sechs Monate. Am Montag, 16.11.2026, sagt ihre Teamleiterin, sie schicke der Mitarbeiterin morgen eine WhatsApp mit der Kündigung. Den Betriebsrat brauche man in der Probezeit nicht, einen Grund auch nicht, und übermorgen sei die Mitarbeiterin weg. Nehmen Sie zu jeder Aussage Stellung und planen Sie den richtigen Ablauf mit Daten.

Musterlösung. Die Kündigung per WhatsApp ist unwirksam, denn nach § 623 BGB braucht jede Kündigung die Schriftform auf Papier mit eigenhändiger Unterschrift. Die Aussage zum Betriebsrat ist falsch. Der Betriebsrat ist vor jeder Kündigung anzuhören, auch in der Probezeit, sonst ist die Kündigung unwirksam (§ 102 BetrVG). Die Aussage zum Grund ist richtig. Das Arbeitsverhältnis besteht erst seit gut zweieinhalb Monaten, also nicht länger als sechs Monate. Das Kündigungsschutzgesetz gilt deshalb für sie noch nicht, ein personen-, verhaltens- oder betriebsbedingter Grund ist nicht nötig. Nordlicht muss aber prüfen, ob ein Sonderkündigungsschutz besteht, zum Beispiel wegen einer Schwangerschaft. Falsch ist auch, dass die Mitarbeiterin übermorgen weg sei. In der Probezeit gilt eine Frist von zwei Wochen (§ 622 Abs. 3 BGB). Der richtige Ablauf sieht so aus. Mareike Voss unterrichtet den Betriebsrat am Montag, 16.11.2026, über Person, Art der Kündigung, Frist und Gründe. Bei einer ordentlichen Kündigung hat er eine Woche Zeit, also bis Montag, 23.11.2026. Schweigt er, gilt die Zustimmung danach als erteilt. Am Dienstag, 24.11.2026, unterschreibt eine berechtigte Person die Kündigung, und ein Bote stellt sie am Mittwoch, 25.11.2026, zu. Die zwei Wochen beginnen am 26.11.2026 und enden am Mittwoch, 09.12.2026. An diesem Tag endet das Arbeitsverhältnis.

Das muss vorkommen. WhatsApp unwirksam wegen § 623 BGB. Anhörung des Betriebsrats auch in der Probezeit. Kein Kündigungsgrund nötig, weil das KSchG erst nach sechs Monaten gilt, mit Hinweis auf Sonderkündigungsschutz. Frist zwei Wochen ohne festen Endtermin. Zeitplan mit Wochenfrist der Anhörung bis 23.11.2026, Zustimmungsfiktion, Zugang nach Ablauf und Ende 09.12.2026 bei Zugang am 25.11.2026.

Selbsteinschätzung

Gesamtpunktzahl 65.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Prozent	Note	Punkte
ab 92 Prozent	sehr gut (1)	ab 60 Punkte
ab 81 Prozent	gut (2)	ab 53 Punkte
ab 67 Prozent	befriedigend (3)	ab 44 Punkte
ab 50 Prozent	ausreichend (4)	ab 32 Punkte
ab 30 Prozent	mangelhaft (5)	ab 20 Punkte
unter 30 Prozent	ungenügend (6)	darunter

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.